

## Hinweis / Notice

Akte: testakte

### **Deutsch**

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

### **English**

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

# Rubrum und Verfahrensbasis

## Gericht

Amtsgericht Musterstadt, Familiengericht, Geschaeftsnummer 12 F 318/26.

## Verfahrensart

Familiensache Kindesunterhalt (Unterhaltssache nach Paragraf 231 Absatz 1 Nummer 1 FamFG).  
Verfahren nach den Paragrafen 231 ff. FamFG; in der Unterhaltssache besteht kein Anwaltszwang (Paragraf 114 FamFG), beide Seiten sind gleichwohl anwaltlich vertreten.

## Beteiligte

Antragsteller: Jonas Sauer, geboren am 04.05.2014, wohnhaft Lindenweg 4, 12345 Musterstadt.  
Minderjaehriges Kind, gesetzlich vertreten durch die allein sorgeberechtigte Mutter.

Gesetzliche Vertreterin des Antragstellers: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt. Mutter und betreuender Elternteil; sie macht den Barunterhalt im Namen des Kindes geltend (Paragraf 1629 Absatz 2 Satz 2 BGB).

Antragsgegner: Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt. Vater des Antragstellers, selbststaendiger Inhaber eines Tischlereibetriebs (Edelholz Musterstadt e. K.).

## Verfahrensbevollmaechtigte

Fuer den Antragsteller: Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Falk und Kollegen, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt.

Fuer den Antragsgegner: Rechtsanwalt Tobias Renn, Renn Rechtsanwaelte, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt.

## Verfahrenswert und Zustaendigkeit

Verfahrenswert nach Paragraf 51 Absatz 1 FamGKG der fuer die ersten zwoelf Monate nach Einreichung geforderte laufende Unterhalt; rueckstaendige Betraege bei Einreichung erhoehen den Wert nach Paragraf 51 Absatz 2 FamGKG. Sachliche Zustaendigkeit des Amtsgerichts als Familiengericht nach Paragraf 23a Absatz 1 Nummer 1 GVG in Verbindung mit Paragraf 23b GVG. Oertliche Zustaendigkeit nach Paragraf 232 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 3 FamFG (gewoehnlicher Aufenthalt des minderjaehrigen Kindes); der gewoehnliche Aufenthalt des Antragstellers liegt in Musterstadt.

## Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Antrag eingereicht und zugestellt. Der Antragsgegner hat fristgerecht erwidert; die Antragserwiderung liegt vor. Ein Termin ist noch nicht bestimmt. Ueber die Verfahrensweise (fruehzeitiger Termin oder vorbereitende Auskunfts- und Aufklaerungsanordnung zur Leistungsfahigkeit) ist zu entscheiden.

# Antragsschrift

Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Amtsgericht Musterstadt, Familiengericht

In der Familiensache des minderjaehrigen Kindes Jonas Sauer, geboren am 04.05.2014, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, gesetzlich vertreten durch die Mutter Hildegard Sauer, Antragsteller, Verfahrensbevollmaechtigte Rechtsanwaeltin Dr. Falk, gegen Herrn Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, Antragsgegner, leite ich namens des Antragstellers das Verfahren auf Festsetzung von Kindesunterhalt ein und werde beantragen:

## Antraege

1. Der Antragsgegner wird verpflichtet, an den Antragsteller ab dem 01.06.2026 einen monatlichen, jeweils im Voraus bis zum dritten Werktag eines Monats faelligen Kindesunterhalt in Hoehe von einhundertzehn Prozent des Mindestunterhalts der jeweiligen Altersstufe nach Paragraph 1612a Absatz 1 BGB abzueglich des haeltigen auf das Kind entfallenden Kindergeldes zu zahlen.
2. Der Antragsgegner wird verpflichtet, an den Antragsteller rueckstaendigen Kindesunterhalt fuer die Zeit vom 01.02.2026 bis zum 31.05.2026 in Hoehe von monatlich 480 Euro, insgesamt 1.920 Euro, zu zahlen.
3. Der Antragsgegner traegt die Kosten des Verfahrens.

## Sachverhalt

Der Antragsteller ist der am 04.05.2014 geborene Sohn der gesetzlichen Vertreterin und des Antragsgegners. Die Vaterschaft des Antragsgegners ist durch die Jugendamtsurkunde des Jugendamts Musterstadt (Anlage AS 1) anerkannt. Der Antragsteller lebt seit der Trennung der Eltern im Februar 2025 im Haushalt der Mutter und wird dort betreut und versorgt. Die Mutter erfuellt ihre Unterhaltspflicht durch Pflege und Erziehung (Paragraph 1606 Absatz 3 Satz 2 BGB); der Antragsgegner schuldet den Barunterhalt.

Der Antragsgegner ist Inhaber eines Tischlereibetriebs und nach den Erfahrungen der gesetzlichen Vertreterin aus der Zeit des Zusammenlebens wirtschaftlich gut gestellt. Der Betrieb wird ganzaehrig gefuehrt und beschaeftigt mindestens einen Gesellen. Der Antragsgegner verfuegt ueber ein Einfamilienhaus und ein hochwertiges Geschaefsfahrzeug.

Der Antragsgegner zahlt seit Februar 2026 keinen Unterhalt mehr. Zuvor leistete er unregelmaessige Betraege. Mit Schreiben vom 12.01.2026 (Anlage AS 2) wurde der Antragsgegner zur Auskunft ueber seine Einkuenfte und zur Zahlung des Mindestunterhalts der zweiten Altersstufe aufgefordert und in Verzug gesetzt. Eine vollstaendige Auskunft erteilte er nicht; er behauptet lediglich, sein Betrieb werfe kaum Gewinn ab.

Der Antragsteller befindet sich in der zweiten Altersstufe der Duesseldorfer Tabelle (sechstes bis elftes Lebensjahr). Angesichts der wirtschaftlichen Verhaeltnisse des Antragsgegners ist Unterhalt nach einer hoeheren Einkommensgruppe geschuldet; vorsorglich und mindestens wird der Unterhalt nach einhundertzehn Prozent des Mindestunterhalts geltend gemacht. Der Antragsteller verfuegt ueber kein eigenes Einkommen und ist nicht in der Lage, sich selbst zu unterhalten (Paragraph 1602 BGB).

## Beweisangebote

- Zur Vaterschaft und zur Betreuung im Haushalt der Mutter: Jugendamtsurkunde (Anlage AS 1) sowie Vernehmung der gesetzlichen Vertreterin als Beteiligte.
- Zur Leistungsfähigkeit und zu den Einkünften des Antragsgegners: Anordnung der Auskunft und Belegvorlage nach Paragraph 235 FamFG (Einkommensteuerbescheide und Gewinnermittlungen der letzten drei Jahre, betriebswirtschaftliche Auswertungen) sowie Einholung eines Sachverständigengutachtens zum erzielbaren Gewinn des Betriebs.
- Zu den wirtschaftlichen Verhältnissen aus der Zeit des Zusammenlebens: Vernehmung der gesetzlichen Vertreterin als Beteiligte.

## **Anlagenverzeichnis**

- Anlage AS 1: Jugendamtsurkunde ueber die Anerkennung der Vaterschaft, Jugendamt Musterstadt, vom 02.07.2014.
  - Anlage AS 2: Anwaltliches Auskunfts- und Mahnschreiben vom 12.01.2026.
- Dr. Falk, Rechtsanwaeltin

# Antragserwiderung

Rechtsanwalt Tobias Renn, Bahnhofstrasse 30, 12347 Musterstadt

An das Amtsgericht Musterstadt, Familiengericht

In der Familiensache Sauer gegen Welp, Geschäftsnummer 12 F 318/26, zeige ich die Vertretung des Antragsgegners an und beantrage:

## Antraege

1. Der Antrag wird zurueckgewiesen, soweit ein monatlicher Unterhalt von mehr als 250 Euro begehrt wird.
2. Der Antragsteller traegt die Kosten des Verfahrens.

## Erwiderung

Die Vaterschaft und die Betreuung des Antragstellers im Haushalt der Mutter werden eingeraeumt. Eine Barunterhaltspflicht dem Grunde nach wird nicht in Abrede gestellt.

Bestritten wird jedoch die behauptete Leistungsaehigkeit. Der Antragsgegner ist entgegen der Darstellung der Antragstellerseite wirtschaftlich nicht gut gestellt. Der Tischlereibetrieb hat in den vergangenen drei Geschaeftsjahren nur geringe Gewinne erwirtschaftet; das Geschaeftsjahr 2024 schloss nach erheblichen Materialpreissteigerungen und dem Ausfall eines Grossauftrags mit einem Verlust ab. Der Antragsgegner verweist auf den Einkommensteuerbescheid 2024 (Anlage AG 1) und die betriebswirtschaftliche Auswertung 2025 (Anlage AG 2).

Das Einfamilienhaus ist mit Grundpfandrechten belastet; die monatliche Belastung uebersteigt 1.400 Euro. Das Geschaeftsfahrzeug ist geleast und dient ausschliesslich betrieblichen Zwecken.

Bestritten wird, dass der Antragsgegner eine ihm zumutbare und tatsaechlich erzielbare hoehere Erwerbsmoeglichkeit ungenutzt lasse. Der Antragsgegner arbeitet nach eigener Darstellung im Betrieb vollschichtig mit; eine Aufgabe der Selbststaendigkeit zugunsten einer abhaengigen Beschaeftigung sei ihm im Alter von vierundfuenfzig Jahren nicht zumutbar.

Mit Nichtwissen bestritten wird, dass dem Antragsteller ein Bedarf oberhalb des Mindestunterhalts zustehe. Bei zutreffender Bewertung der Einkuenfte sei allenfalls ein Betrag in Hoehe der untersten Einkommensgruppe, gemindert um das haeltige Kindergeld, geschuldet; mehr als 250 Euro monatlich koenne der Antragsgegner nicht aufbringen, ohne seinen notwendigen Selbstbehalt zu unterschreiten.

## Beweisangebote

- Zu den Einkuenften und zum Betriebsergebnis: Einkommensteuerbescheid 2024 (Anlage AG 1) und betriebswirtschaftliche Auswertung 2025 (Anlage AG 2) sowie Einholung eines Sachverstaendigengutachtens zur Ertragslage des Betriebs.
- Zur Belastung des Hausgrundstuecks und des Geschaeftsfahrzeugs: Vorlage der Darlehens- und Leasingvertraege, deren Nachreichung vorbehalten bleibt.
- Zur vollschichtigen Mitarbeit im Betrieb: Vernehmung des Antragsgegners als Beteiligter.

## Anlagenverzeichnis

- Anlage AG 1: Einkommensteuerbescheid des Finanzamts Musterstadt fuer das Jahr 2024 vom 18.09.2025.
- Anlage AG 2: Betriebswirtschaftliche Auswertung des Tischlereibetriebs fuer das Jahr 2025, erstellt durch das Steuerbuero Lindner.

Renn, Rechtsanwalt

## Anlage AS 1 — Jugendamtsurkunde ueber die Anerkennung der Vaterschaft

Jugendamt der Stadt Musterstadt, Urkundenregister Nummer JA 2014/0731

Beurkundung vom 02.07.2014

Erschienen ist Herr Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt, und hat erklart, dass er der Vater des am 04.05.2014 geborenen Kindes Jonas Sauer ist, dessen Mutter Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, ist.

Die Mutter hat der Anerkennung der Vaterschaft zugestimmt (Paragraf 1595 Absatz 1 BGB). Die Anerkennung ist mit der Zustimmung wirksam geworden.

Beglaubigte Ablichtung. Das Original liegt beim Jugendamt der Stadt Musterstadt.

## Anlage AS 2 — Anwaltliches Auskunfts- und Mahnschreiben

Falk und Kollegen, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An Herrn Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt

Musterstadt, 12.01.2026

Betreff: Kindesunterhalt fuer Jonas Sauer, geboren am 04.05.2014

Sehr geehrter Herr Welp,

ich vertrete die rechtlichen Interessen Ihres Sohnes Jonas Sauer, gesetzlich vertreten durch seine Mutter Frau Hildegard Sauer. Sie schulden Ihrem Sohn als barunterhaltspflichtiger Elternteil laufenden Kindesunterhalt (Paragrafen 1601, 1612a BGB).

Ich fordere Sie auf, bis zum 31.01.2026 ueber Ihre Einkuenfte aus selbststaendiger Taetigkeit Auskunft zu erteilen und diese zu belegen. Vorzulegen sind die Einkommensteuerbescheide und Gewinnermittlungen der Jahre 2023, 2024 und 2025 sowie die betriebswirtschaftlichen Auswertungen des laufenden Jahres (Paragraf 1605 BGB).

Zugleich fordere ich Sie auf, ab dem 01.02.2026 den Mindestunterhalt der zweiten Altersstufe nach Paragraf 1612a BGB abzueglich des haeltigen Kindergeldes, mithin vorlaeufig 480 Euro monatlich, jeweils zum dritten Werktag eines Monats im Voraus zu zahlen. Mit dem Zugang dieses Schreibens und dem Auskunftsverlangen befinden Sie sich nach Paragraf 1613 Absatz 1 BGB in Verzug; ab diesem Zeitpunkt kann Unterhalt auch fuer die Vergangenheit verlangt werden.

Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich ohne weitere Ankuendigung einen Festsetzungsantrag beim Familiengericht stellen.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Falk, Rechtsanwaeltin



## Anlage AG 1 — Einkommensteuerbescheid 2024

Finanzamt Musterstadt, Steuernummer 000/000/00000

Einkommensteuerbescheid fuer das Jahr 2024 vom 18.09.2025

Steuerpflichtiger: Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt

| Position                                   | Betrag in Euro |
|--------------------------------------------|----------------|
| Einkuenfte aus Gewerbebetrieb (Tischlerei) | 21.400         |
| Einkuenfte aus Vermietung und Verpachtung  | 0              |
| Summe der Einkuenfte                       | 21.400         |
| Festgesetzte Einkommensteuer               | 1.860          |
| Solidaritaetszuschlag                      | 0              |

Erlaeuterung im Bescheid: Der gegenueber dem Vorjahr verringerte Gewinn beruhe nach den Angaben des Steuerpflichtigen auf gestiegenen Materialkosten und dem Ausfall eines Grossauftrags.

## Anlage AG 2 — Betriebswirtschaftliche Auswertung 2025

Steuerbuero Lindner, Gartenstrasse 11, 12347 Musterstadt

Betriebswirtschaftliche Auswertung fuer das Jahr 2025

Betrieb: Edelholz Musterstadt e. K., Inhaber Konrad Welp

| Position                           | Betrag in Euro |
|------------------------------------|----------------|
| Umsatzerloese                      | 184.000        |
| Materialaufwand                    | 86.000         |
| Personalaufwand (ein Geselle)      | 41.000         |
| Raum- und Energiekosten            | 14.000         |
| Abschreibungen                     | 19.000         |
| Leasing<br>Geschaeftsfahrzeug      | 9.600          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.000         |
| Vorlaeufiges Betriebsergebnis      | 2.400          |

# Hinweis nach Paragraf 139 ZPO i.V.m. Paragraf 113 FamFG und Aufklaerungs- und Beweisbeschluss-Entwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

## Hinweis

1. Der Antragsgegner wird darauf hingewiesen, dass die behauptete Leistungsunfaehigkeit bislang nicht schliessig dargetan ist. Ein einzelnes schwaches Geschaeftsjahr (Anlage AG 1) und eine vorlaeufige betriebswirtschaftliche Auswertung (Anlage AG 2) genuegen nicht; vorzulegen sind die Einkommensteuerbescheide und Gewinnermittlungen der Jahre 2023, 2024 und 2025 sowie eine Aufstellung der Privatentnahmen, damit das unterhaltsrechtlich bereinigte Einkommen im Mehrjahresdurchschnitt ermittelt werden kann (Paragrafen 1603, 1605 BGB).
2. Der Antragsgegner wird ferner darauf hingewiesen, dass ihn als Vater eines minderjaehrigen Kindes die gesteigerte Erwerbsobliegenheit nach Paragraf 1603 Absatz 2 BGB trifft. Er hat darzulegen, dass er seine Arbeitskraft im Rahmen des Zumutbaren bestmoeglich einsetzt und dass eine ertragreichere Fuehrung des Betriebs oder eine anderweitige Erwerbstaetigkeit nicht moeglich oder nicht zumutbar ist; andernfalls kommt die Zurechnung nicht ausgeschöpfter Einkuenfte in Betracht.
3. Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass der geltend gemachte Bedarf oberhalb des Mindestunterhalts (einhundertzehn Prozent) bislang nur pauschal begruendet ist. Es ist ergaenzend vorzutragen, welche Einkommensgruppe der Duesseldorfer Tabelle sich aus dem bereinigten Einkommen des Antragsgegners ergeben soll.
4. Beide Beteiligten erhalten Gelegenheit, binnen drei Wochen ergaenzend vorzutragen.

## Auskunfts- und Aufklaerungsanordnung

Dem Antragsgegner wird nach Paragraf 235 Absatz 1 FamFG aufgegeben, binnen vier Wochen Auskunft ueber seine Einkuenfte zu erteilen und folgende Belege vorzulegen: die Einkommensteuerbescheide der Jahre 2023, 2024 und 2025, die zugehoerigen Gewinnermittlungen, eine Aufstellung der Privatentnahmen der Jahre 2023 bis 2025 sowie den Leasingvertrag des Geschaeftsfahrzeugs und die Darlehensvertraege zum Hausgrundstueck.

## Beweisbeschluss-Entwurf

Es soll Beweis erhoben werden

1. ueber die Hoehe des im Mehrjahresdurchschnitt nachhaltig erzielbaren Gewinns des Tischlereibetriebs Edelholz Musterstadt e. K. und ueber den unterhaltsrechtlich anzusetzenden Anteil der Abschreibungen und der Fahrzeugkosten durch Einholung eines schriftlichen Sachverstaendigengutachtens aus dem Bereich der Betriebswirtschaft und Buchfuehrung,
2. ueber die Frage, ob und in welcher Hoehe dem Antragsgegner bei zumutbarem Einsatz seiner Arbeitskraft hoehere Einkuenfte moeglich sind, durch Einholung eines ergaenzenden Sachverstaendigengutachtens auf der Grundlage der vorzulegenden Belege.

Mit der Erstattung der Gutachten wird ein oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger beauftragt; die Auswahl bleibt vorbehalten. Anknuepfungstatsachen sind die nach der

Auskunftsanordnung vorzulegenden Bescheide und Verträge sowie die betriebswirtschaftliche Auswertung (Anlage AG 2).

Dem Antragsteller wird aufgegeben, einen Auslagenvorschuss von 1.500 Euro einzuzahlen (Paragraf 16 FamGKG in Verbindung mit den allgemeinen Vorschriften); die Beweisaufnahme erfolgt nach Eingang und nach Vorlage der angeordneten Belege.

## Beschlussentwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung; er unterstellt das Ergebnis der Auskunft und Beweisaufnahme (unterhaltsrechtlich bereinigtes Einkommen des Antragsgegners im Mehrjahresdurchschnitt von rund 2.500 Euro netto monatlich, Leistungsfähigkeit fuer einhundert Prozent des Mindestunterhalts, jedoch nicht fuer einhundertzehn Prozent) und dient als Tenor- und Begründungsgeruest. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

### Rubrum

Amtsgericht Musterstadt, Familiengericht, Geschaeftsnummer 12 F 318/26. In der Familiensache des minderjaehrigen Kindes Jonas Sauer, gesetzlich vertreten durch die Mutter Hildegard Sauer, Antragsteller, gegen Konrad Welp, Antragsgegner, hat das Amtsgericht Musterstadt nach Anhoerung der Beteiligten beschlossen:

### Tenor

1. Der Antragsgegner wird verpflichtet, an den Antragsteller ab dem 01.06.2026 einen monatlichen, jeweils im Voraus bis zum dritten Werktag eines Monats faelligen Kindesunterhalt in Hoehe von einhundert Prozent des Mindestunterhalts der jeweiligen Altersstufe nach Paragraph 1612a Absatz 1 BGB abzueglich des haeltigen auf das Kind entfallenden Kindergeldes zu zahlen.
2. Der Antragsgegner wird verpflichtet, an den Antragsteller rueckstaendigen Kindesunterhalt fuer die Zeit vom 01.02.2026 bis zum 31.05.2026 in Hoehe von monatlich 437 Euro, insgesamt 1.748 Euro, zu zahlen.
3. Im Uebrigen wird der Antrag zurueckgewiesen.
4. Von den Kosten des Verfahrens tragen der Antragsteller ein Zehntel und der Antragsgegner neun Zehntel.
5. Der Beschluss ist hinsichtlich des laufenden und des rueckstaendigen Unterhalts sofort wirksam.

### Sachverhalt

Der Antragsteller ist der minderjaehrige Sohn des Antragsgegners; die Vaterschaft ist durch Jugendamtsurkunde anerkannt und unstreitig. Der Antragsteller lebt im Haushalt der Mutter, die ihn betreut. Der Antragsteller verlangt vom Antragsgegner laufenden und rueckstaendigen Kindesunterhalt nach Paragraph 1612a BGB; er hat den Unterhalt nach einhundertzehn Prozent des Mindestunterhalts geltend gemacht. Der Antragsgegner ist selbststaendiger Inhaber eines Tischlereibetriebs. Er hat die Barunterhaltungspflicht dem Grunde nach eingeraeumt, jedoch seine Leistungsfähigkeit fuer mehr als 250 Euro monatlich bestritten und sich auf geringe Betriebsergebnisse berufen.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Antragschrift, die Antragserwiderung und die Anlagen Bezug genommen.

### Gruende

Der zulaessige Antrag ist ueberwiegend begruendet.

Der Antragsteller hat gegen den Antragsgegner einen Anspruch auf Kindesunterhalt aus Paragraph 1601 BGB. Der Antragsteller ist als minderjaehriges Kind beduerftig; er kann sich nicht selbst unterhalten (Paragraph 1602 BGB). Die Mutter erfuellt ihre Unterhaltungspflicht durch Pflege und Erziehung (Paragraph 1606 Absatz 3 Satz 2 BGB), sodass der Antragsgegner den Barunterhalt schuldet.

Der Bedarf des minderjaehrigen Kindes bemisst sich nach Paragraf 1610 BGB und wird der Hoehe nach mindestens durch den Mindestunterhalt nach Paragraf 1612a Absatz 1 BGB bestimmt. Der Antragsteller befindet sich in der zweiten Altersstufe. Ein hoeherer Bedarf nach einer hoeheren Einkommensgruppe der Duesseldorfer Tabelle setzt ein entsprechend hoeheres bereinigtes Einkommen des Antragsgegners voraus.

Nach dem Ergebnis der Auskunft und der Beweisaufnahme ist von einem unterhaltsrechtlich bereinigten Einkommen des Antragsgegners im Mehrjahresdurchschnitt auszugehen, das den notwendigen Selbstbehalt deutlich uebersteigt und die Leistungsfahigkeit fuer den Mindestunterhalt begruendet (Paragraf 1603 Absatz 1 BGB). Den Antragsgegner trifft als Vater eines minderjaehrigen Kindes die gesteigerte Erwerbsobliegenheit (Paragraf 1603 Absatz 2 BGB); soweit der ausgewiesene steuerliche Gewinn durch Abschreibungen und nicht vollstaendig betrieblich veranlasste Fahrzeugkosten gemindert war, sind die entsprechenden Betraege hinzuzurechnen. Eine Leistungsunfaehigkeit unterhalb des Mindestunterhalts hat der Antragsgegner nicht nachgewiesen.

Ein Bedarf nach einhundertzehn Prozent des Mindestunterhalts ist hingegen nicht erwiesen, weil das festgestellte bereinigte Einkommen die hierfuer erforderliche hoehere Einkommensgruppe nicht traegt. Insoweit war der Antrag zurueckzuweisen.

Der Anspruch auf rueckstaendigen Unterhalt ab dem 01.02.2026 folgt aus Paragraf 1613 Absatz 1 BGB, weil der Antragsgegner mit dem Auskunftsverlangen und der Zahlungsaufforderung vom 12.01.2026 (Anlage AS 2) in Verzug gesetzt worden ist. Der Rueckstand ist auf der Grundlage von einhundert Prozent des Mindestunterhalts abzueglich des haeltigen Kindergeldes zu berechnen.

Auf den laufenden und den rueckstaendigen Unterhalt ist nach Paragraf 1612b BGB das haeltige auf das Kind entfallende Kindergeld bedarfsdeckend anzurechnen. Der Tenor zu Ziffer 1 weist den dynamischen Titel als Prozentsatz des Mindestunterhalts aus, sodass kuenftige Anpassungen des Mindestunterhalts ohne Abaenderungsverfahren erfasst werden (Paragraf 1612a BGB).

Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraf 243 FamFG; sie beruecksichtigt das Verhaeltnis von Obsiegen und Unterliegen. Die Wirksamkeit folgt aus Paragraf 116 Absatz 3 FamFG.

## **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde statthaft (Paragrafen 58 ff. FamFG). Die Beschwerde ist nur zulaessig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro uebersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat (Paragraf 61 FamFG). Die Beschwerde ist binnen eines Monats nach der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses bei dem Amtsgericht Musterstadt einzulegen.